

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

[Part 1] ㉠ 어휘

- 1. 고수(固守)하다:** 차지한 것이나 지켜 온 것을 굳게 지키다.
동의어: 견지(堅持)하다, 고집(固執)하다
반의어: 포기(拋棄)하다
예문: 그는 수십 년간 자신의 원칙을 고수하며 살아왔다.
- 2. 귀속(歸屬)하다:** 재산·권리·의무 따위가 일정한 주체에 속하게 되다.
동의어: 귀착(歸着)하다, 소속(所屬)되다
예문: 미성년자의 법적 재산권은 부모에게 귀속된다.
- 3. 훼손(毀損)하다:** 물건이나 가치·명예 따위를 헐거나 손상하다.
동의어: 손상(損傷)하다, 파손(破損)하다
반의어: 보전(保全)하다
예문: 문화재를 훼손하는 행위는 엄중히 처벌받는다.
- 4. 청빈(淸貧):** 성품이 맑고 깨끗하여 가난한 삶에 만족하는 상태.
동의어: 절검(節儉), 검소(儉素)
반의어: 탐욕(貪慾), 사치(奢侈)
예문: 그 선비는 평생 청빈을 미덕으로 삼고 물질적 풍요를 멀리했다.
- 5. 서약(誓約):** 신이나 공적 권위 앞에서 어떤 일을 반드시 지킬 것을 굳게 약속함.
동의어: 맹세(盟誓), 서원(誓願)
예문: 의사는 취임식에서 환자의 생명을 최우선으로 한다는 서약을 했다.
- 6. 법인격(法人格):** 법률상 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격.
동의어: 법적 지위(法的地位), 권리 능력(權利能力)
예문: 법인격을 취득한 단체는 독립적으로 계약을 체결하고 재산을 소유할 수 있다.
- 7. 승인(承認)하다:** 어떤 사실이나 행위·주장을 옳다고 인정하다.
동의어: 인가(認可)하다, 허인(許認)하다
반의어: 부인(否認)하다, 거부(拒否)하다
예문: 위원회는 오랜 심의 끝에 해당 안건을 공식적으로 승인했다.
- 8. 영구적(永久的):** 어떤 상태가 시간적 제한 없이 계속 유지되는.
동의어: 항구적(恒久的), 불변적(不變的)
반의어: 일시적(一時的), 한시적(限時的)
예문: 그 조약은 두 나라 사이의 영구적인 평화를 보장하기 위해 체결되었다.
- 9. 논거(論據):** 주장이나 판단의 근거가 되는 이유나 증거.
동의어: 근거(根據), 논리적 근거(論理的根據)
예문: 그는 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 실증적 논거를 여러 가지 제시했다.
- 10. 옹호(擁護)하다:** 어떤 입장이나 사람을 두둔하여 지지하고 보호하다.
동의어: 지지(支持)하다, 변호(辯護)하다
반의어: 비판(批判)하다, 반박(反駁)하다
예문: 변호인은 법정에서 피고인의 무죄를 끝까지 옹호했다.
- 11. 소비재(消費財):** 개인의 소비 행위를 통해 그 효용이 직접 소비되거나 소멸되는 물건.
반의어: 생산재(生産財), 자본재(資本財)
예문: 식품이나 의복 같은 소비재는 한 번 사용하면 그 가치가 사라진다.
- 12. 번복(翻覆)하다:** 앞서 결정하거나 말한 것을 뒤집다.
동의어: 철회(撤回)하다, 취소(取消)하다
반의어: 고수(固守)하다, 확정(確定)하다
예문: 재판부는 새로운 증거가 제출되자 기존의 판결을 번복했다.
- 13. 굴(屈)하다:** 강한 압력이나 상대방의 힘에 눌러 뜻을 꺾고 따르다.
동의어: 굴복(屈服)하다, 복종(服從)하다
반의어: 항거(抗拒)하다, 저항(抵抗)하다

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

예문: 그는 어떤 협박에도 굴하지 않고 자신의 신념을 지켰다.

14. 근원적(根源的): 사물이나 현상의 가장 본질적인 바탕이나 시초에 해당하는.

동의어: 근본적(根本的), 본질적(本質的)

반의어: 파생적(派生的), 표면적(表面的)

예문: 이 문제를 해결하려면 지엽적인 대책이 아니라 근원적인 원인을 살펴야 한다.

15. 실정법(實定法): 국가 권력에 의해 제정되어 현실에서 실제로 효력을 갖는 법.

반의어: 자연법(自然法)

예문: 자연법 사상가들은 실정법이 자연법의 이념에 부합해야 한다고 주장했다.

16. 절박(切迫)하다: 어떤 상황이나 필요가 매우 급하고 다급하다.

동의어: 긴박(緊迫)하다, 절실(切實)하다

반의어: 여유롭다

예문: 구조대원들은 절박한 상황에 처한 실종자를 찾기 위해 밤새 수색했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1) 아시시의 프란체스코는 성서 속 예수와 그 제자들을 본받아 지극히 검소한 삶의 방식을 고수하는 수도자들의 모임을 만들었다. 그는 자신을 따르는 수도자들로 하여금 헌금을 받기보다 하층민의 일을 맡아 하거나 차라리 탁발(托鉢)을 하며 살도록 가르쳤다. 그러나 프란체스코가 세상을 떠난 후 상황은 예기치 못한 방향으로 전개되었다. 수도회의 명성이 높아지면서 수도자들을 위한 기부가 이어졌는데, 설립자를 기리는 사업과 늘어난 구성원들을 돌보는 일들에 재정적 어려움을 겪고 있던 수도회는 결국 기부받은 재산을 사용하기는 하되 그것을 소유하지는 않는다는 입장을 취하기에 이르렀다. 이에 호응하여 교황 그레고리우스 9세는 만약 수도자들이 불가피하게 그 재산을 사용해야 한다면, 그에 대한 소유권은 편의상 교황에게 귀속시킬 수 있게 해 주었다.

2) 기부에는 음식과 의복의 제공뿐 아니라 숙소나 성당의 건축도 포함되었으며, 이러한 물질적 필요는 곧 내부적 반발과 외부적 비판을 불러일으켰다. 일부 수도자들은 자신들의 정체성이 훼손될 것을 두려워했고, 다른 수도회나 교단에서는 교황이 나서서 편의를 제공하는 것이 지나친 배려라며 못마땅해했다. 논란이 수그러들지 않자 교황 인노켄티우스 4세에 이르러서는 개인이 아닌 단체에 귀속되는 물건이 로마법상 인정되었던 점에 착안하여, 청빈을 서약하고 수도자의 길로 들어선 개인들이 아니라 수도회 자체에다 재산을 소유할 수 있는 법적 지위, 즉 법적 인격을 부여함으로써 사태를 진정시키기도 했다.

3) 한편 수도회에서도 적극적으로 대응 논리를 제시하기 시작했다. 대표적으로 보나벤투라는 물건의 사용 개념을 소유권이나 용익권(用益權) 같은 법적인 권리에 의한 사용과 법적인 권리와는 관계없는 단순한 사용으로 구별했는데, 교황 니콜라우스 3세는 수도자들이 청빈한 삶을 살기로 한 서약을 지키기 위해서는 물건에 대한 '단순한 사실상의 사용'이라는 것이 허용될 필요가 있다고 보고, 이러한 구별을 공식적으로 승인했다. 단순한 사실상의 사용은 생명을 유지하는 데 필수적인 물건에 대해 인정되는 것인 반면, 법적인 권리에 의한 사용은 꼭 그렇지 않기 때문에 충분히 구별할 수 있다는 것이다. 하지만 여전히 많은 비판자들은 특정 재산을 영구적으로 사용하는 것이 그러한 재산에 대해 권리를 갖는 것과 다르지 않다고 보았다. 특히 페트루스 요하니스 올리비는 프란체스코의 가르침을 제대로 따르기 위해서는 단순한 사용이 아니라 가난한 사용이 필요하다는 말로 수도회의 현실을 꼬집기도 했다.

1)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____의 수도 운동 : 성서 속 예수와 그 제자들을 본받아 지극히 _____ 삶의 방식을 _____ 하는 수도자들의 모임을 만들었다.
- 2 수도자들에게 헌금을 받기보다 _____의 일을 맡아 하거나 _____을 하며 살도록 가르침. -(부연)
- 3 프란체스코 사후의 변화 : 수도회의 _____이 높아지면서 _____가 이어짐 → _____ 어려움을 겪던 수도회는 기부받은 _____을 _____하기는 하되 _____하지는 않는다는 입장을 취함.
- 4 교황 _____의 호응 : 수도자들이 불가피하게 재산을 사용해야 한다면, 그에 대한 _____은 편의상 _____에게 귀속시킬 수 있게 해 줌.

중심 내용 _____

2)

중심어(구) _____, _____

문장 독해

- 1 기부의 범위 확대 : _____과 _____의 제공뿐 아니라 _____나 _____의 건축도 포함됨 → _____ 반발과 _____ 비판을 불러일으킴.
- 2 일부 수도자들은 자신들의 _____이 _____될 것을 두려워함. -(내부적 반발)
- 3 다른 수도회나 교단에서는 교황이 나서서 편의를 제공하는 것이 _____라며 못마땅해함. -(외부적 비판)
- 4 교황 _____의 조치 : 개인이 아닌 _____에 귀속되는 물건이 _____상 인정되었던 점에 착안 → _____에 재산을 소유할 수 있는 _____, 즉 _____을 부여하여 사태를 진정시킴.

중심 내용 _____

3)

중심어(구) _____, _____

문장 독해

- 1 수도회의 대응 논리 제시 : _____는 물건의 사용 개념을 _____이나 _____ 같은 _____에 의한 사용과 법적인 권리와는 관계없는 _____ 사용으로 구별함.
- 2 교황 _____의 승인 : 수도자들이 _____한 삶을 살기로 한 서약을 지키기 위해 물건에 대한 '_____이라는 것이 허용될 필요가 있다고 보고, 이러한 구별을 공식적으로 _____함.
- 3 _____은 _____을 유지하는 데 _____인 물건에 대해 인정되는 것인 반면, _____은 꼭 그렇지 않기 때문에 충분히 구별할 수 있음. -(부연)
- 4 비판자들의 반론 : 특정 재산을 _____으로 사용하는 것이 그러한 재산에 대해 _____를 갖는 것과 다르지 않다고 봄.
- 5 _____는 프란체스코의 가르침을 제대로 따르기 위해서는 단순한 사용이 아니라 '_____이 필요하다는 말로 수도회의 현실을 꼬집음. -(비판)

중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

4) 훗날 베르가모의 보나그라티아는 다음과 같은 두 가지 논거를 보충하여 다시 수도회의 입장을 옹호하고자 했다. 첫째, 수도자들이 생존에 필요한 물건을 단순히 사실상 사용할 경우에는 마치 동물들이 먹이를 먹는 데 무슨 권리나 법적인 자격을 요하지 않는 것과 마찬가지로 법적 인격이 없는 상태로 그러한 물건을 사용하는 것이다. 둘째, 법적인 권리에 의한 사용은 실정법에 기초한 것이지만, 생존에 필요한 물건에 대한 단순한 사실상의 사용은 상위법인 자연의 법에 의한 것이므로 실정법에 의해서 이를 금지할 수는 없다. 하지만 이번에는 교황 요한 22세가 더 이상 선대 교황들과 같은 관대한 입장을 취하기를 거부했다. 그는 특히 개인이 소비하고 나면 완전히 사라져 버리는 음식과 같은 물건에 대하여 사용과 소유를 구별하는 것은 말이 되지 않는다고 지적함으로써, 보나그라티아가 단순한 사실상의 사용이라는 개념을 그러한 소비재에까지 적용하고 있는 점을 직접 비판하고 나섰다. 나아가 그는 형식적으로 교황이나 교회의 소유로 되어 있으면서 수도회가 자유롭게 사용하던 모든 물건에 대해서 수도회가 법적인 소유자가 되어야 한다고 결정했다.

5) 수도회의 거센 반발로 인하여 기부받은 재산 중 수도자들이 머물고 있는 숙소나 성당 건물 등에 대해서는 결정이 번복되었지만, 소비재에 대해서는 교황도 물려서지 않았다.

6) 오컴의 윌리엄은 이러한 압박에 굴하지 않고 근본적으로 새로운 관점에서 이 문제를 다루고자 했다. 그는 수도자들의 윤리가 단지 추상적인 규범 질서의 명령에 복종하는 데 있는 것이 아니라, 근원적 자유를 전제로 의무 수행 이상의 행위를 실천하는 데 있다고 보았다. 착한 사마리아인이 부상당한 낯선 사람을 치료해 준 것이 의무에 속하는 행위가 아니라 그 이상의 것이었듯, 프란체스코와 그를 따르는 수도자들이 절대적인 무소유를 선택하는 것 또한 단순히 권리와 의무, 명령과 복종의 언어로 설명될 수는 없다는 것이다. 요컨대 그들이 거부하는 것은 바로 규범 질서에서 비롯한 물건의 사용권이며, 그것에 대한 단순한 사실상의 사용이 아니다. 물건을 사실상 사용하는 것은 어디까지나 신이 인간에게 부여한 삶의 방식을 이어 가는 것이기 때문이다.

4)
중심어(구) _____, _____

문장 독해

- 1 _____의 두 가지 논거로 수도회의 입장을 _____하고자 함.
 - 2 첫째 논거 : 수도자들이 _____에 필요한 물건을 단순히 사실상 사용할 경우 마치 _____들이 먹이를 먹는 데 무슨 권리나 _____을 요하지 않는 것과 마찬가지로 _____이 없는 상태로 그러한 물건을 사용하는 것임. -(부연)
 - 3 둘째 논거 : 법적인 권리에 의한 사용은 _____에 기초한 것이지만, 생존에 필요한 물건에 대한 단순한 사실상의 사용은 상위법인 _____에 의한 것이므로 _____에 의해서 이를 금지할 수는 없음. -(부연)
- 4 교황 _____의 거부 : 더 이상 선대 교황들과 같은 _____ 입장을 취하기를 거부함.
 - 5 소비하고 나면 완전히 사라져 버리는 _____과 같은 물건에 대하여 _____과 _____를 구별하는 것은 말이 되지 않는다고 지적 → 보나그라티아가 단순한 사실상의 사용이라는 개념을 _____에까지 적용하고 있는 점을 직접 비판함. -(비판)
 - 6 형식적으로 교황이나 교회의 소유로 되어 있으면서 수도회가 자유롭게 사용하던 모든 물건에 대해서 _____가 _____가 되어야 한다고 결정함. -(결과)

중심 내용 _____

5)
중심어(구) _____, _____

문장 독해

- 1 수도회의 거센 _____로 인하여 기부받은 재산 중 _____나 _____건물 등에 대해서는 결정이 _____됨.
- 2 그러나 _____에 대해서는 교황도 물려서지 않음. -(대비)

중심 내용 _____

6)
중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____은 이러한 압박에 굴하지 않고 _____으로 새로운 관점에서 이 문제를 다루고자 함.
- 2 수도자들의 윤리 : 단지 추상적인 _____의 명령에 _____하는 데 있는 것이 아니라, _____를 전제로 _____의 행위를 실천하는 데 있음.
 - 3 착한 사마리아인이 부상당한 낯선 사람을 치료해 준 것이 _____에 속하는 행위가 아니라 그 이상의 것이었듯 → 프란체스코와 수도자들의 절대적인 _____선택도 단순히 권리와 의무, 명령과 복종의 언어로 설명될 수 없음. -(예시)
- 4 수도자들이 거부하는 것은 _____에서 비롯한 물건의 _____이며, 그것에 대한 _____이 아님.
 - 5 물건을 사실상 사용하는 것은 어디까지나 _____이 인간에게 부여한 _____을 이어 가는 것임. -(근거)

중심 내용 _____

글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____는 성서 속 예수와 그 제자들을 본받아 지극히 _____ 삶의 방식을 고수하는 수도자들의 모임을 만들었으나, 사후 수도회의 _____이 높아지면서 _____가 이어지자 수도회는 기부받은 _____을 _____하되 _____하지 않는다는 입장을 취하게 되었다. 교황 _____는 재산의 _____을 교황에게 귀속시킬 수 있게 해 주었고, 교황 _____는 _____에 _____을 부여하여 사태를 진정시켰다. 한편 _____는 물건의 사용 개념을 _____과 _____으로 구별했고, 교황 _____는 '_____’을 공식적으로 _____했다. 그러나 비판자들은 _____사용이 _____를 갖는 것과 다르지 않다고 반론했으며, _____는 '_____’이 필요하다고 지적했다. 이후 _____는 _____의 비유와 _____에 근거한 두 가지 논거로 수도회를 옹호했으나, 교황 _____는 _____에 대해 사용과 소유의 구별이 불가능하다고 비판하며 수도회가 _____가 되어야 한다고 결정했다. 수도회의 반발로 _____나 성당 건물에 대해서는 결정이 _____되었으나, _____에 대해서는 교황도 물러서지 않았다. 최종적으로 _____은 수도자들의 윤리가 _____를 전제로 _____의 행위를 실천하는 데 있다고 보며, 그들이 거부하는 것은 _____에서 비롯한 물건의 _____이지 _____이 아니라고 주장했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____의 서약과 _____의 분리

_____가 주창한 _____의 이상은 물질적 소유를 포기하고 _____ 삶을 영위하는 것이다. 수도자들은 _____을 서약하고 수도자의 길로 들어선 것이므로, 기부받은 재산을 _____하는 것은 서약에 위배된다. 이에 수도회는 기부받은 재산을 _____하되 _____하지 않는다는 논리를 제시하여, 청빈의 서약과 현실적 필요 사이의 _____를 해소하고자 했다.

포인트 2. _____의 부여

교황 _____는 개인이 아닌 _____에 귀속되는 물건이 _____상 인정되었던 점에 착안하여, _____에 _____을 부여했다. _____이란 법률상 _____와 _____의 주체가 될 수 있는 자격으로, 이를 통해 개별 수도자가 아닌 수도회라는 _____가 재산을 소유하는 형식을 취할 수 있게 되었다.

포인트 3. _____과 _____의 구별

_____는 물건의 사용 개념을 _____이나 _____ 같은 _____에 의한 사용과, 법적인 권리와는 관계없는 _____ 사용으로 구별했다. _____은 _____을 유지하는 데 _____인 물건에 대해 인정되는 것으로, 법적인 _____을 전제하지 않는다. 이 구별은 교황 _____에 의해 공식적으로 _____되었다.

포인트 4. _____에 대한 사용과 소유의 구별 문제

교황 _____는 개인이 소비하고 나면 완전히 사라져 버리는 _____과 같은 _____에 대하여 사용과 소유를 구별하는 것은 불가능하다고 지적했다. _____는 사용 행위 자체가 곧 물건의 _____을 의미하므로, 사용과 소유를 분리하는 논리가 적용될 수 없다는 것이다.

포인트 5. _____의 _____ 논변

_____은 수도자들의 윤리를 추상적인 _____의 명령에 _____하는 차원이 아니라, _____를 전제로 _____의 행위를 실천하는 차원으로 파악했다. 그에 따르면 수도자들이 거부하는 것은 _____에서 비롯한 물건의 _____이며, 물건을 사실상 사용하는 것은 _____이 인간에게 부여한 _____을 이어 가는 것이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

[Part 5] ◎ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 청빈 논쟁의 전개 과정

단계	내용
_____	_____ 삶의 방식을 고수하는 수도자들의 모임 설립
수도회의 입장 변화	기부받은 재산을 _____ 하되 _____ 하지 않는다는 입장
교황 _____	재산의 _____ 을 편의상 교황에게 귀속
교황 _____	_____ 에 _____ 부여
_____	_____ 과 _____ 의 구별
교황 _____	' _____ '을 공식적으로 _____
_____	단순한 사용이 아니라 ' _____ '이 필요하다고 비판
_____	_____ 의 비유와 _____ 논거로 수도회 옹호
교황 _____	_____ 에 대해 사용과 소유의 구별이 불가능하다고 비판, 수도회가 _____ 가 되어야 한다고 결정
수도회의 반발	_____ 성당 건물에 대해서는 결정이 _____, _____ 에 대해서는 교황 입장 고수
_____	_____ 에 기반, 수도자들이 거부하는 것은 _____ 이며 _____ 이 아님

포인트 2. 주요 인물의 입장 비교

인물	주요 주장	입장
_____	_____ 과 _____ 을 구별	수도회 _____
_____	' _____ '이 필요	수도회 _____
_____	_____ 비유, _____ 논거	수도회 _____
교황 _____	_____ 의 사용·소유 구별 불가	수도회 _____
_____	_____ 에 기반한 _____ 해석	수도회 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 아시시의 프란체스코는 성서 속 예수와 그 제자들을 본받아 지극히 검소한 삶의 방식을 고수하는 수도자들의 모임을 만들었다.(프란체스코 수도 운동의 시작)

그는 자신을 따르는 수도자들로 하여금 헌금을 받기보다 하층민의 일을 맡아 하거나 차라리 탁발(托鉢)을 하며 살도록 가르쳤다.(수도자들의 구체적 삶의 방식)

그러나 프란체스코가 세상을 떠난 후 상황은 예기치 못한 방향으로 전개되었다. 수도회의 명성이 높아지면서 수도자들을 위한 기부가 이어졌는데, 설립자를 기리는 사업과 늘어난 구성원들을 돌보는 일들에 재정적 어려움을 겪고 있던 수도회는 결국 기부받은 재산을 사용하기는 하되 그것을 소유하지는 않는다는 입장을 취하기에 이르렀다.(프란체스코 사후 수도회의 입장 변화 - 사용과 소유의 분리)

이에 호응하여 교황 그레고리우스 9세는 만약 수도자들이 불가피하게 그 재산을 사용해야 한다면, 그에 대한 소유권은 편의상 교황에게 귀속시킬 수 있게 해 주었다.(교황 그레고리우스 9세의 호응 - 소유권의 교황 귀속)

2) 기부에는 음식과 의복의 제공뿐 아니라 숙소나 성당의 건축도 포함되었으며, 이러한 물질적 풍요는 곧 내부적 반발과 외부적 비판을 불러일으켰다.(기부 확대와 그에 따른 반발·비판)

일부 수도자들은 자신들의 정체성이 훼손될 것을 두려워했고, 다른 수도회나 교단에서는 교황이 나서서 편의를 제공하는 것이 지나친 배려라며 못마땅해했다.(내부적 반발과 외부적 비판의 구체적 양상)

논란이 수그러들지 않자 교황 인노켄티우스 4세에 이르러서는 개인이 아닌 단체에 귀속되는 물건이 로마법상 인정되었던 점에 착안하여, 청빈을 서약하고 수도자의 길로 들어선 개인들이 아니라 수도회 자체에다 재산을 소유할 수 있는 법적 지위, 즉 법적 인격을 부여함으로써 사태를 진정시키기도 했다.(교황 인노켄티우스 4세의 조치 - 수도회에 법적 인격 부여)

3) 한편 수도회에서도 적극적으로 대응 논리를 제시하기 시작했다.(수도회 내부의 논리적 대응 시작)

대표적으로 보나벤투라는 물건의 사용 개념을 소유권이나 용익권(用益權) 같은 법적 권리에 의한 사용과 법적인 권리와는 관계없는 단순한 사용으로 구별했는데,(보나벤투라의 사용 구별론 - 법적 사용 vs. 단순한 사용)

교황 니콜라우스 3세는 수도자들이 청빈한 삶을 살기로 한 서약을 지키기 위해서는 물건에 대한 '단순한 사실상의 사용'이라는 것이 허용될 필요가 있다고 보고, 이러한 구별을 공식적으로 승인했다.(교황 니콜라우스 3세의 공식 승인)

단순한 사실상의 사용은 생명을 유지하는 데 필수적인 물건에 대해 인정되는 것인 반면, 법적 권리에 의한 사용은 꼭 그렇지 않기 때문에 충분히 구별할 수 있다는 것이다.(두 사용의 구별 근거 - 생명 유지에 필수

1)

중심어(구) 프란체스코, 청빈, 사용과 소유의 분리

문장 독해

•1 프란체스코의 수도 운동 : 성서 속 예수와 그 제자들을 본받아 지극히 **검소한** 삶의 방식을 **고수**하는 수도자들의 모임을 만들.

-2 수도자들에게 헌금을 받기보다 **하층민**의 일을 맡아 하거나 **탁발**을 하며 살도록 가르침. -(부연)

•3 프란체스코 사후의 변화 : 수도회의 **명성**이 높아지면서 **기부**가 이어짐 → **재정적** 어려움을 겪던 수도회는 기부받은 **재산**을 **사용**하기는 하되 **소유**하지는 않는다는 입장을 취함.

•4 교황 **그레고리우스 9세**의 호응 : 수도자들이 불가피하게 재산을 사용해야 한다면, 그에 대한 **소유권**은 편의상 **교황**에게 귀속시킬 수 있게 해 줌.

중심 내용 프란체스코 수도회의 청빈 이상과 기부받은 재산의 사용·소유 분리 문제의 대두

2)

중심어(구) 법적 인격, 내부적 반발과 외부적 비판

문장 독해

•1 기부의 범위 확대 : **음식**과 **의복**의 제공뿐 아니라 **숙소**나 **성당**의 건축도 포함됨 → **내부적** 반발과 **외부적** 비판을 불러일으킴.

-2 일부 수도자들은 자신들의 **정체성**이 **훼손**될 것을 두려워함. -(내부적 반발)

-3 다른 수도회나 교단에서는 교황이 나서서 편의를 제공하는 것이 **지나친 배려**라며 못마땅해함. -(외부적 비판)

•4 교황 **인노켄티우스 4세**의 조치 : 개인이 아닌 **단체**에 귀속되는 물건이 **로마법상** 인정되었던 점에 착안 → **수도회 자체**에 재산을 소유할 수 있는 **법적 지위**, 즉 **법적 인격**을 부여하여 사태를 진정시킴.

중심 내용 기부 확대에 따른 내부적 반발과 외부적 비판, 그리고 수도회에 법적 인격을 부여한 교황의 대응

3)

중심어(구) 단순한 사실상의 사용, 법적인 권리에 의한 사용

문장 독해

•1 수도회의 대응 논리 제시 : **보나벤투라**는 물건의 사용 개념을 **소유권**이나 **용익권** 같은 **법적인 권리**에 의한 사용과 법적인 권리와는 관계없는 **단순한** 사용으로 구별함.

•2 교황 **니콜라우스 3세**의 승인 : 수도자들이 **청빈**한 삶을 살기로 한 서약을 지키기 위해 물건에 대한 '**단순한 사실상의 사용**'이라는 것이 허용될 필요가 있다고 보고, 이러한 구별을 공식적으로 **승인**함.

-3 **단순한 사실상의 사용**은 **생명**을 유지하는 데 **필수적**인 물건에 대해 인정되는 것인 반면, **법적인 권리**에 의한 **사용**은 꼭 그렇지 않기 때문에 충분히 구별할 수 있음. -(부연)

•4 비판자들의 반론 : 특정 재산을 **영구적**으로 사용하는 것

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

적인지 여부) 하지만 여전히 많은 비판자들은 특정 재산을 영구적으로 사용하는 것이 그러한 재산에 대해 권리를 갖는 것과 다르지 않다고 보았다.(비판자들의 반론 - 영구적 사용 ≡ 권리) 특히 페트루스 요하니스 올리비는 프란체스코의 가르침을 제대로 따르기 위해서는 단순한 사용이 아니라 가난한 사용이 필요하다는 말로 수도회의 현실을 꼬집기도 했다.(올리비의 비판 - '가난한 사용'의 필요성)	이 그러한 재산에 대해 권리를 갖는 것과 다르지 않다고 봄. -5 페트루스 요하니스 올리비는 프란체스코의 가르침을 제대로 따르기 위해서는 단순한 사용이 아니라 '가난한 사용'이 필요하다는 말로 수도회의 현실을 꼬집음. -(비판) 중심 내용 보나벤투라의 사용 구별론과 니콜라우스 3세의 승인, 비판자들의 반론
4) 훗날 베르가모의 보나그라티아는 다음과 같은 두 가지 논거를 보충하여 다시 수도회의 입장을 옹호하고자 했다.(보나그라티아의 옹호 논변 시작) 첫째, 수도자들이 생존에 필요한 물건을 단순히 사실상 사용할 경우에는 마치 동물들이 먹이를 먹는 데 무슨 권리나 법적인 자격을 요하지 않는 것과 마찬가지로 법적 인격이 없는 상태로 그러한 물건을 사용하는 것이다.(첫째 논거 - 동물의 비유: 법적 인격 없이 사용 가능) 둘째, 법적인 권리에 의한 사용은 실정법에 기초한 것이지만, 생존에 필요한 물건에 대한 단순한 사실상의 사용은 상위법인 자연의 법에 의한 것이므로 실정법에 의해서 이를 금지할 수는 없다.(둘째 논거 - 자연의 법의 상위성: 실정법으로 금지 불가) 하지만 이번에는 교황 요한 22세가 더 이상 선대 교황들과 같은 관대한 입장을 취하기를 거부했다.(교황 요한 22세의 태도 전환) 그는 특히 개인이 소비하고 나면 완전히 사라져 버리는 음식과 같은 물건에 대하여 사용과 소유를 구별하는 것은 말이 되지 않는다고 지적함으로써, 보나그라티아가 단순한 사실상의 사용이라는 개념을 그러한 소비재에까지 적용하고 있는 점을 직접 비판하고 나섰다.(요한 22세의 핵심 비판 - 소비재의 사용·소유 구별 불가) 나아가 그는 형식적으로 교황이나 교회의 소유로 되어 있으면서 수도회가 자유롭게 사용하던 모든 물건에 대해서 수도회가 법적인 소유자가 되어야 한다고 결정했다.(요한 22세의 최종 결정 - 수도회가 법적 소유자가 되어야 함)	4) 중심어(구) 보나그라티아, 교황 요한 22세 문장 독해 •1 베르가모의 보나그라티아의 두 가지 논거로 수도회의 입장을 옹호하고자 함. -2 첫째 논거 : 수도자들이 생존에 필요한 물건을 단순히 사실상 사용할 경우 마치 동물들이 먹이를 먹는 데 무슨 권리나 법적인 자격을 요하지 않는 것과 마찬가지로 법적 인격이 없는 상태로 그러한 물건을 사용하는 것임. -(부연) -3 둘째 논거 : 법적인 권리에 의한 사용은 실정법에 기초한 것이지만, 생존에 필요한 물건에 대한 단순한 사실상의 사용은 상위법인 자연의 법에 의한 것이므로 실정법에 의해서 이를 금지할 수는 없음. -(부연) •4 교황 요한 22세의 거부 : 더 이상 선대 교황들과 같은 관대한 입장을 취하기를 거부함. -5 소비하고 나면 완전히 사라져 버리는 음식과 같은 물건에 대하여 사용과 소유를 구별하는 것은 말이 되지 않는다고 지적 → 보나그라티아가 단순한 사실상의 사용이라는 개념을 소비재에까지 적용하고 있는 점을 직접 비판함. -(비판) -6 형식적으로 교황이나 교회의 소유로 되어 있으면서 수도회가 자유롭게 사용하던 모든 물건에 대해서 수도회가 법적인 소유자가 되어야 한다고 결정함. -(결과) 중심 내용 보나그라티아의 옹호 논거와 교황 요한 22세의 비판 및 결정
5) 수도회의 거센 반발로 인하여 기부받은 재산 중 수도자들이 머물고 있는 숙소나 성당 건물 등에 대해서는 결정이 반복되었지만, 소비재에 대해서는 교황도 물러서지 않았다.(수도회의 반발에 의한 부분적 반복과 소비재에 대한 교황의 입장 고수)	5) 중심어(구) 반복, 소비재 문장 독해 •1 수도회의 거센 반발로 인하여 기부받은 재산 중 숙소나 성당 건물 등에 대해서는 결정이 반복됨. •2 그러나 소비재에 대해서는 교황도 물러서지 않음. -(대비) 중심 내용 수도회의 반발로 인한 부분적 반복과 소비재에 대한 교황의 입장 고수
6) 오컴의 윌리엄은 이러한 압박에 굴하지 않고 근본적으로 새로운 관점에서 이 문제를 다루고자 했다.(오컴의 윌리엄의 새로운 접근) 그는 수도자들의 윤리가 단지 추상적인 규범 질서의 명령에 복종하는 데 있는 것이 아니라, 근원적 자유를 전제로 의무 수행 이상의 행위를 실천하는 데 있다고 보았다.(수도자 윤리의 본질 - 근원적 자유에 기반한 의무 수행 이상의 행위) 착한 사마리아인이 부상당한 낯선 사람을 치료해 준 것	6) 중심어(구) 오컴의 윌리엄, 근원적 자유, 사용권 문장 독해 •1 오컴의 윌리엄은 이러한 압박에 굴하지 않고 근본적으로 새로운 관점에서 이 문제를 다루고자 함. •2 수도자들의 윤리 : 단지 추상적인 규범 질서의 명령에 복종하는 데 있는 것이 아니라, 근원적 자유를 전제로 의무 수행 이상의 행위를 실천하는 데 있음.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

이 의무에 속하는 행위가 아니라 그 이상의 것이었듯, 프란체스코와 그를 따르는 수도자들이 절대적인 무소유를 선택하는 것 또한 단순히 권리와 의무, 명령과 복종의 언어로 설명될 수는 없다는 것이다. **(착한 사마리아인의 예시 - 무소유 선택은 의무 이상의 행위)**

요컨대 그들이 거부하는 것은 바로 규범 질서에서 비롯한 물건의 사용권이며, 그것에 대한 단순한 사실상의 사용이 아니다. **(핵심 결론 - 거부 대상은 사용권이지 사실상의 사용이 아님)**

물건을 사실상 사용하는 것은 어디까지나 신이 인간에게 부여한 삶의 방식을 이어 가는 것이기 때문이다. **(근거 - 사실상의 사용은 신이 부여한 삶의 방식)**

-3 착한 사마리아인이 부상당한 낯선 사람을 치료해 준 것이 **의무**에 속하는 행위가 아니라 그 이상의 것이었듯 → 프란체스코와 수도자들의 절대적인 **무소유** 선택도 단순히 권리와 의무, 명령과 복종의 언어로 설명될 수 없음. -(예시)

•4 수도자들이 거부하는 것은 **규범 질서**에서 비롯한 물건의 **사용권**이며, 그것에 대한 **단순한 사실상의 사용**이 아님.

-5 물건을 사실상 사용하는 것은 어디까지나 **신**이 인간에게 부여한 **삶의 방식**을 이어 가는 것임. -(근거)

중심 내용 오컴의 윌리엄의 새로운 관점 - 근원적 자유에 기반한 무소유와 사실상의 사용의 구별

글의 주제 : 중세 프란체스코 수도회의 청빈 논쟁에서 물건의 사용과 소유를 분리하려는 다양한 논리적 시도와 그에 대한 비판

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

아시시의 프란체스코는 성서 속 예수와 그 제자들을 본받아 지극히 검소한 삶의 방식을 고수하는 수도자들의 모임을 만들었으나, 사후 수도회의 명성이 높아지면서 기부가 이어지자 수도회는 기부받은 재산을 사용하되 소유하지 않는다는 입장을 취하게 되었다. 교황 그레고리우스 9세는 재산의 소유권을 교황에게 귀속시킬 수 있게 해 주었고, 교황 인노첸티우스 4세는 수도회 자체에 법적 인격을 부여하여 사태를 진정시켰다. 한편 보나벤투라는 물건의 사용 개념을 법적인 권리에 의한 사용과 단순한 사용으로 구별했고, 교황 니콜라우스 3세는 '단순한 사실상의 사용'을 공식적으로 승인했다. 그러나 비판자들은 영구적 사용이 권리를 갖는 것과 다르지 않다고 반론했으며, 페트루스 요하니스 올리비는 '가난한 사용'이 필요하다고 지적했다. 이후 베르가모의 보나그라티아는 동물의 비유와 자연의 법에 근거한 두 가지 논거로 수도회를 옹호했으나, 교황 요한 22세는 소비재에 대해 사용과 소유의 구별이 불가능하다고 비판하며 수도회가 법적인 소유자가 되어야 한다고 결정했다. 수도회의 반발로 숙소나 성당 건물에 대해서는 결정이 반복되었으나, 소비재에 대해서는 교황도 물러서지 않았다. 최종적으로 오컴의 윌리엄은 수도자들의 윤리가 근원적 자유를 전제로 의무 수행 이상의 행위를 실천하는 데 있다고 보며, 그들이 거부하는 것은 규범 질서에서 비롯한 물건의 사용권이지 단순한 사실상의 사용이 아니라고 주장했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 청빈의 서약과 사용·소유의 분리

아시시의 프란체스코가 주창한 청빈의 이상은 물질적 소유를 포기하고 **검소한** 삶을 영위하는 것이다. 수도자들은 청빈을 서약하고 수도자의 길로 들어선 것이므로, 기부받은 재산을 **소유**하는 것은 서약에 위배된다. 이에 수도회는 기부받은 재산을 **사용**하되 **소유**하지 않는다는 논리를 제시하여, 청빈의 서약과 현실적 필요 사이의 **괴리**를 해소하고자 했다.

포인트 2. 법적 인격의 부여

교황 **인노켄티우스 4세**는 개인이 아닌 **단체**에 귀속되는 물건이 **로마법상** 인정되었던 점에 착안하여, **수도회 자체**에 **법적 인격**을 부여했다. **법적 인격**이란 법률상 **권리**와 **의무**의 주체가 될 수 있는 자격으로, 이를 통해 개별 수도자가 아닌 수도회라는 **단체**가 재산을 소유하는 형식을 취할 수 있게 되었다.

포인트 3. 단순한 사실상의 사용과 법적인 권리에 의한 사용의 구별

보나벤투라는 물건의 사용 개념을 **소유권**이나 **용익권** 같은 **법적인 권리**에 의한 사용과, 법적인 권리와는 관계없는 **단순한** 사용으로 구별했다. **단순한 사실상의 사용**은 **생명**을 유지하는 데 **필수적**인 물건에 대해 인정되는 것으로, 법적인 **사용권**을 전제하지 않는다. 이 구별은 교황 **니콜라우스 3세**에 의해 공식적으로 **승인**되었다.

포인트 4. 소비재에 대한 사용과 소유의 구별 문제

교황 **요한 22세**는 개인이 소비하고 나면 완전히 사라져 버리는 **음식**과 같은 **소비재**에 대하여 사용과 소유를 구별하는 것은 불가능하다고 지적했다. **소비재**는 사용 행위 자체가 곧 물건의 **소멸**을 의미하므로, 사용과 소유를 분리하는 논리가 적용될 수 없다는 것이다.

포인트 5. 오컴의 윌리엄의 근원적 자유 논변

오컴의 윌리엄은 수도자들의 윤리를 추상적인 **규범 질서**의 명령에 **복종**하는 차원이 아니라, **근원적 자유**를 전제로 **의무 수행 이상**의 행위를 실천하는 차원으로 파악했다. 그에 따르면 수도자들이 거부하는 것은 **규범 질서**에서 비롯한 물건의 **사용권**이며, 물건을 사실상 사용하는 것은 **신**이 인간에게 부여한 **삶의 방식**을 이어 가는 것이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 11강) '중세의 청빈 논쟁에서 사용과 소유의 분리'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 청빈 논쟁의 전개 과정

단계	내용
<u>프란체스코</u>	<u>검소한</u> 삶의 방식을 고수하는 수도자들의 모임 설립
수도회의 입장 변화	기부받은 재산을 <u>사용</u> 하되 <u>소유</u> 하지 않는다는 입장
교황 <u>그레고리우스 9세</u>	재산의 <u>소유권</u> 을 편의상 교황에게 귀속
교황 <u>인노켄티우스 4세</u>	<u>수도회 자체</u> 에 <u>법적 인격</u> 부여
<u>보나벤투라</u>	<u>법적인 권리에 의한 사용</u> 과 <u>단순한 사용</u> 의 구별
교황 <u>니콜라우스 3세</u>	' <u>단순한 사실상의 사용</u> '을 공식적으로 <u>승인</u>
<u>페트루스 요하니스 올리비</u>	단순한 사용이 아니라 ' <u>가난한 사용</u> '이 필요하다고 비판
<u>베르가모의 보나그라티아</u>	<u>동물</u> 의 비유와 <u>자연의 법</u> 논거로 수도회 옹호
교황 <u>요한 22세</u>	<u>소비재</u> 에 대해 사용과 소유의 구별이 불가능하다고 비판, 수도회가 <u>법적인 소유자</u> 가 되어야 한다고 결정
수도회의 반발	<u>숙소</u> ·성당 건물에 대해서는 결정이 <u>반복</u> , <u>소비재</u> 에 대해서는 교황 입장 고수
<u>오컴의 윌리엄</u>	<u>근원적 자유</u> 에 기반, 수도자들이 거부하는 것은 <u>사용권</u> 이며 <u>단순한 사실상의 사용</u> 이 아님

포인트 2. 주요 인물의 입장 비교

인물	주요 주장	입장
<u>보나벤투라</u>	<u>법적인 권리에 의한 사용</u> 과 <u>단순한 사용</u> 을 구별	수도회 <u>옹호</u>
<u>페트루스 요하니스 올리비</u>	' <u>가난한 사용</u> '이 필요	수도회 <u>비판</u>
<u>베르가모의 보나그라티아</u>	<u>동물</u> 비유, <u>자연의 법</u> 논거	수도회 <u>옹호</u>
교황 <u>요한 22세</u>	<u>소비재</u> 의 사용·소유 구별 불가	수도회 <u>비판</u>
<u>오컴의 윌리엄</u>	<u>근원적 자유</u> 에 기반한 <u>무소유</u> 해석	수도회 <u>옹호</u>